



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

1	תובעים	פרייברט דוד-דמיטרי, ת.ז. XXXXX
2		פרייברט ראיסה, ת.ז. XXXXX

באמצעות ב"כ: עו"ד נחשון רון
פלי"ם 2/1, חיפה
טל': 0544263601 פקס: 048253650

נגד

1	נתבעים	פוקס טל, ת.ז. XXXXXX רח' רשי 14, חיפה נייד: 050-5065538 דוא"ל: talfuchs64@gmail.com
2		פוקס שרביט איילה ענת, ת.ז. XXXXXX רח' רשי 14, חיפה נייד: 050-5065538 דוא"ל: talfuchs64@gmail.com

פסק דין

1. עניינה של התביעה בשאלה האם יש ליתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעים לבצע עבודות, להשתמש באופן ייחודי או להתקין מתקנים ברכוש המשותף, וכן האם ליתן צו עשה המחייב את הנתבעים להשיב את המצב לקדמותו לגבי שינויים שעשו ברכוש המשותף, לרבות: בניית משטח בטון; בניית קונסטרוקציה מעץ (פרגולה); בניית קיר אשר תוחם חלל משותף; הנחת עציצים ואדניות על גבי שביל הגישה לדירתם; התקנת דשא סינתטי; הנחת חוטי תיל וגדר רשת המגבילה את הגישה למתקני הבניין.

2. הבית מושא ההליך ידוע כחלקה 331 בגוש 10809 ונמצא ברחוב רש"י 14, חיפה (להלן: "הבית"/"הבית המשותף").

תמצית טענות התביעה –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. הנתבעים ביצעו שיפוץ גדול בדירתם שכלל שינויים של ממש במצבה הפיסי של הדירה, וכל זאת תוך שהם מנכסים לעצמם חלקים מתוך הרכוש המשותף באופן זוחל.
4. הנתבעים בנו קיר בשטח משותף שהיה במקור חלל בנוי שבפתחו המערבי היה מוצב סורג ברזל (להלן: "החלל"), ובתוך כך, באמצעות הסרת דלת ובניית קיר צרפו את שטח החלל לדירתם.
5. הנתבעים פרצו דלת בחלקה המזרחי של הדירה במקום שהיה קיים חלון, וזאת על מנת ליצור גישה ישירה מדירתם לשטח המשותף, ויצקו ללא הסכמת בעלי הזכויות, וללא שקיבלו היתר כדין משטח בטון בגודל 3.5 X 3.5 מ"ר (להלן: "משטח הבטון"), כשמעליו התקינו קורות מעץ כקונסטרוקציה לפרגולה (להלן: "הפרגולה"). לצד הבניה הנ"ל התקינו הנתבעים גדר ברזל המשמשת כמאחז לצמחיה שהם מגדלים בסמוך. בניה זו מחלקת את השטח המשותף מצדו המזרחי של הבית לשני אזורים, וחוסמת מעבר סביר ונוח בין חלקי הרכוש המשותף השונים.
6. הנתבעים פיצלו את דירתם עת פתחו דלת כניסה נוספת לדירתם למטרת ניהול עסק לטיפולים אלטרנטיביים העונה לשם "ביעה". כל זאת ללא שקיבלו את הסכמת בעלי הזכויות בבית.
7. הנתבעים הציבו על גבי שביל הגישה המשותף המוביל לדירתם (להלן: "השביל") אדניות רבות ועציצים, התקינו דשא סינתטי ומתחו חוטי תיל וגדר רשת, באופן המגביל גישה למתקני הבית. על גבי תשתיות הביוב הציבו רשת ברזל המשמשת מאחז לצמחים. יתר על כן, הנתבעים הודיעו לבעלי הדירות בבית כי בכוונתם להתקין שער בין השטח הציבורי לשביל על מנת להגביל גישה חופשית בשביל.
8. אמנם בעלי דירות אחרים בבית המשותף ביצעו אף הם שינויים ברכוש המשותף, אך הללו לא גרמו לשינוי של המצב הקנייני ולא חסמו גישה לשטחים משותפים, ועל כן יתר בעלי הזכויות בבית לא התנגדו להם, זאת להבדיל ממעשי הנתבעים שחורגים משימוש סביר ברכוש המשותף ומהווים פגיעה בזכויותיהם הקנייניות של בעלי הזכויות.
9. הפעולות שביצעו הנתבעים, כאמור לעיל, דורשות הסכמת רוב בעלי הזכויות בבית המשותף וזאת עפ"י חוק. הסכמה כאמור מעולם לא ניתנה.

תמצית טענות ההגנה -

10. מדובר בהתנכלות אישית של התובעים ושל בתם אשר גרה בדירתם (להלן: "טלי"), מסיבה שאינה ברורה. הראיה שהם לא נקטו כל צעד כנגד בעלי זכויות אחרים בבית אשר ביצעו תוספות בניה ושינויים ברכוש המשותף ללא היתר בניה או הסכמות. התנהלות זו מהווה התנהגות שלא בתום לב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. לבית לא קיימת נציגות, ומאז כניסת הנתבעים לדירתם לא התקיימה כל אסיפה כללית. כל החלטה ביחס לרכוש המשותף מתקבלת על ידי טלי ועדי התביעה, המהווים לתפיסתם את "הרוב המוחלט של בעלי הדירות" וללא שיתוף הנתבעים.
12. מבואת הכניסה לדירת הנתבעים הוצמדה לדירתם וסומנה בתשריט באות א' (להלן: "שטח א'"). שטח א' שימש בעבר את הדירה כחדר כביסה וכמחסן, ומעולם לא הייתה אליו גישה לשאר בעלי הדירות בבית. כפי שעלה מכתב התביעה, שטח א' היה סגור בדלת ברזל.
13. הנתבעים לא פתחו דלת בחלקה המזרחי של דירתם. החלון שהיה קיים בחזית זו נותר בעינו ומעולם לא הפך לדלת יציאה לרכוש המשותף.
14. משטח הבטון שיצקו הנתבעים בעורף דירתם נועד לאפשר להם שימוש סביר בשטח המשותף לצורך ישיבה ולבניית סוכה. מדובר בשטח משותף שהיה מוזנח, מלא בסלעים, אבנים, ועשבייה אשר צמחה פרא וחדרה לחלון הסלון של דירת הנתבעים. משטח הבטון נבנה בין שתי טרסות והוא אינו פוגע במעבר ברכוש המשותף, נהפוך הוא, בנייתו מקלה על המעבר ודווקא המשטח בטון שנבנה ע"י מר מרקובסקי, בעל דירה אחר בבית (להלן: "מרקובסקי"), הוא זה שיוצר קושי במעבר ברכוש המשותף ודווקא הוא לא נתבע.
15. גדר המתכת שנטען כי הנתבעים התקינו אינה אלא סורג ישן אשר נזרק ע"י מרקובסקי, עליו מגדלים הנתבעים צמחיה שמסתירה את ערמות הפסולת שהותיר אחריו מרקובסקי בתום עבודות בניה, והוא אינו מונע מעבר אל חלקו האחורי של השטח המשותף כטענת התובעים.
16. הנתבעים הניחו על השביל עציצים וצמחיה בכוונה לייפות ולטפח חלק זה, זאת בניגוד להזנחה שהייתה קיימת במקום טרם שרכשו דירתם.
17. דירת הנתבעים לא פוצלה, והנתבעים בסך הכול הזיזו את דלת הכניסה פנימה על מנת ליצור מבואת כניסה. הדלת הנוספת שהותקנה ע"י הנתבעים נועדה למנוע ממטופלים המגיעים לקליניקה להיכנס אל תוך הדירה, הא ותו לא והיא הותקנה בתוך שטח הפרטי של הנתבעים. מדובר בקליניקה לטיפולים אלטרנטיביים המתנהלת בשקט וללא כל הפרעה לסביבה.
18. הפרגולה אינה חורגת מקו התקרה של דירת הנתבעים, ונבנתה נמוך ככל האפשר תוך כדי התחשבות בשכן מעל, והשאררת מעברים פנויים לשטחים המשותפים.
19. הנתבעים הקפידו להשאיר גישה אל בלוני הגז ואל שעוני המים, תוך כדי הנחת מרבד דשא סינתטי למעבר של מי מבעלי הדירות, ולמניעת בוך. לעומת זאת, הן התובעים והן עדי התביעה מניחים ציוד וחפצים בחדר המדרגות ובאזור הכניסה לבית באופן אשר חוסם מעבר נוח, וטלי מונעת מהנתבעים גישה למקלט המשותף, תוך כדי סירובה לבקשת הנתבעים לקבל מפתח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. בכוונת הנתבעים להקים שער בכניסה לשביל בכדי למנוע מעבר חזירי בר, כלבים, ועוברי אורח בשביל, וזאת מבלי להגביל גישה לבלוני הגז ולשעוני המים, בדומה לשערים אשר מותקנים כיום בפתח חדר המדרגות המשותף בבית, ובחלק האחורי של הבית.

ההליכים בתיק -

21. ביום 10.3.22 הגישו התובעים בקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור על הנתבעים לבצע כל עבודות בניה ו/או שימוש ייחודי בחלקים המשותפים של הבית.

22. בדיון שהתקיים ביום 14.3.22 ניתן על ידי צו מניעה שאסר על הנתבעים לבצע שינוי כלשהוא ברכוש המשותף עד למתן פסק דין בתיק העיקרי.

23. ביום 20.3.22, הגישו הנתבעים בקשה להצבת מכשול ארעי למניעת מעבר חזירי בר, הבקשה הועברה לתגובת התובעים אשר התנגדו לה. בהחלטת מיום 23.3.22 קבעתי כי מדובר בהפרה של צו המניעה שניתן על ידי ביום 14.3.22, והוריתי על הסרת המכשול.

24. ביום 28.9.22 ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הממצאים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

א. מרח' רש"י מוביל אל הבית שביל ציבורי ממנו מגיעים הן לחדר המדרגות של הבית והן לשביל המוביל לדירת הנתבעים.

ב. היות שהבית בנוי על חלקה בשיפוע, קיימים הפרשי גובה בין הקרקע בחלקה השונים של החלקה. השביל המוביל לדירת הנתבעים גבוה ממפלס פני הקרקע הסמוכים לו והוא תחום משני עבריו במעקות אבן בנויים ומחופים בקרמיקה אשר נועדו למנוע נפילה.

ג. משמאל לשביל בואכה לדירת הנתבעים מצויים שעוני המים ובלוני הגז של הבית. על מנת להגיע אליהם נדרש לעבור את המעקה, שבאותו אזור גובהו כ-40 ס"מ, על מנת להגיע למתקנים אלו.

ד. דירת התובעים מצויה שתי קומות מעל דירת הנתבעים, כשבתוּך נמצאת דירתו של מר חייקין, אך בעוד שהכניסה לדירת הנתבעים היא מהשביל, אל דירת התובעים ואל מרבית הדירות בבית מגיעים מחדר המדרגות של הבית אשר הכניסה אליו נמצאת בסמוך לשביל.

ה. בקצה השביל נמצאת הכניסה לדירת הנתבעים. במקום שהייתה קיימת דלת הכניסה לדירת הנתבעים קיימים כיום משקוף ופתח ללא דלת הכניסה שהושגה פנימה יותר. לאחריהם קיימת מבואת כניסה המובילה לשתי דלתות: דלת הכניסה לדירה ודלת הכניסה לקליניקה אותה מפעילה הנתבעת. מבואת הכניסה הוצמדה לדירת הנתבעים בלשכת רישום המקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וסומנה באות א'. בין שטח א' לחלל המצוי לאחריו קיים קיר המונע מעבר לשטח החלל מתוך שטח א'.

ו. בעורף דירת הנתבעים קיים פתח יציאה מדירת הנתבעים אל משטח הבטון שנוצק בחצר. מעל המשטח הותקנו קורות עץ אשר אמורות לשמש כפרגולה.

ז. היות שקיימים הפרשים משמעותיים במפלסי הקרקע באזור משטח הבטון נמצא כי משטח הבטון תחום מצדו האחד בקרקע כמעין קיר תומך. בין משטח בטון לבין הקרקע הציבו הנתבעים סורג ברזל עליו הם מגדלים צמחים שיסתירו את אותה קרקע. סורג הברזל וגדר במבוק שהותקנו ע"י הנתבעים בהיקף משטח הבטון יוצרים מעין תחילה לאזור המשטח בטון.

ח. הופניתי לשוניים שביצעו בעלי דירות נוספים בתחום החלקה, לרבות למחסן שהוצב ברכוש המשותף, למשטחים שנוצקו ולמרפסת שנטען כי נסגרה. היות שלא מונחת לפניי תביעה בעניינים אלו לא מצאתי לתאר אותם בפרוטרוט אלא רק לציין עצם שהופניתי לראותם.

25. התיק נקבע להוכחות, והצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם. מטעם התובעים הוגשו תצהיריהם של: התובעת מס' 2, מרקובסקי ואלי חייקין (להלן: "חייקין"), שניהם בעלי דירות בבית, ושל טלי אשר מתגוררת בדירת התובעים. מטעם הנתבעים הוגשו תצהיריהם של הנתבעים ושל חיה מאיר, בעלת דירה בבית סמוך.

26. לדיון ההוכחות התייצבו כל העדים, ונחקרו על תצהיריהם. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה –

39. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה, הכל כפי שיפורט להלן.

המסגרת הנורטיבית-

27. סעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מורנו מהו "רכוש משותף" לאמור:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

32. אין חולק על כך שחצר הבית מהווה רכוש משותף. נשאלת השאלה, אם היו רשאים הנתבעים לבצע את השינויים שביצעו ברכוש המשותף, והאם התקבלה לשינויים אלו הסכמת יתר בעלי הדירות בבית ברוב דרוש?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 33 ככלל, לצורך ביצוע שינויים ברכוש המשותף נדרש לקבל את הסכמת האסיפה הכללית בהתאם לאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החל על הבית וקובע כדלהלן:
- "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."**
- 34 סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי: **"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות"**.
- 35 סעיף 5 לתקנון המצוי קובע כי החלטות בדבר דרכי הניהול של הרכוש המשותף והשימוש בו תתקבלנה על ידי בעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית שיערכו. סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי: **"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות"**.
- 36 הלכה מושרשת היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראו: י. ויסמן דיני קניין – בעלות ושינוף 488-490 (1997); עו"ד עוז כהן, בתים משותפים- בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף מהדורה שלישית, 2015 בעמ' 46; ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645 (1974), ע"א 708/72 פרשק נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974), וכן ה"מ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה(4) 277 (1981) שם נקבע כי: **"שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים"**.
- 37 המלומדים והפסיקה עמדו על טיבו של אותו "שימוש סביר" ברכוש המשותף, הגדרה ממצה לשימוש זה מוצאת ביטוי אצל פנחס נרקיס הבית המשותף 152 (מהדורה רביעית, 1998): **"שימוש כזה יהא שימוש סביר ובלבד שלא ימנע שימוש כזה מבעלי דירות אחרים. "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום"**.
- 38 אמנם בעל דירה זכאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ללא צורך בקבלת הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית לכך, ואולם, בפסיקה נקבע כי בשימוש עסקי ולא בשינוי ברכוש המשותף, וראו בעניין את הדברים שנקבע בע"א 1251/00 (מחוזי ת"א) סרי נ' בן ארצי (נבו, 26.3.2002):
- "...בנייתו של מבנה על ידי אחד הדיירים בלבד לא תתאפשר במסגרת הניהול או השימוש הרגילים של חצר המהווה קניין משותף... לפיכך אין לראות ביציקת הבטון בחצר משום שימוש סביר בשטח המשותף שכן יש בה משום שלילה לצמיתות של זכות השימוש... מיתר בעלי הדירות בבית." (הדגשה שלי י"ל)**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/118/2022

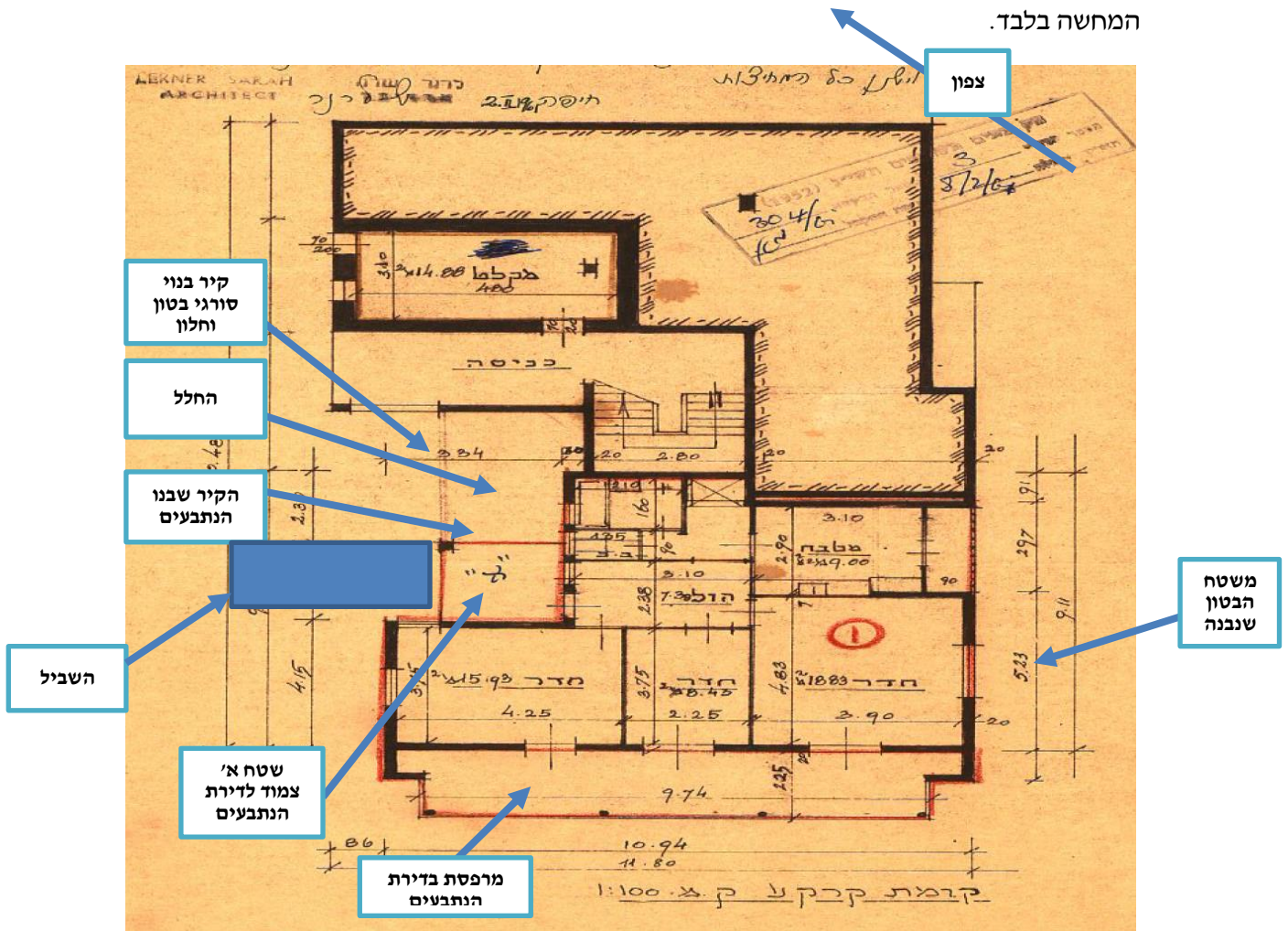
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. אבחן להלן את רכיבי התביעה השונים בראי האמור.

החלל-

41. מצ"ב קטע מתשריט לקוח מתשריט רישום הבית המשותף המדגים את שטח החלל ואת מיקום הקיר שנבנה.

על גבי התשריט הוספו על ידי סימונים והערות שלא בהתאם לכללי המדידה התקינים לשם המחשה בלבד.

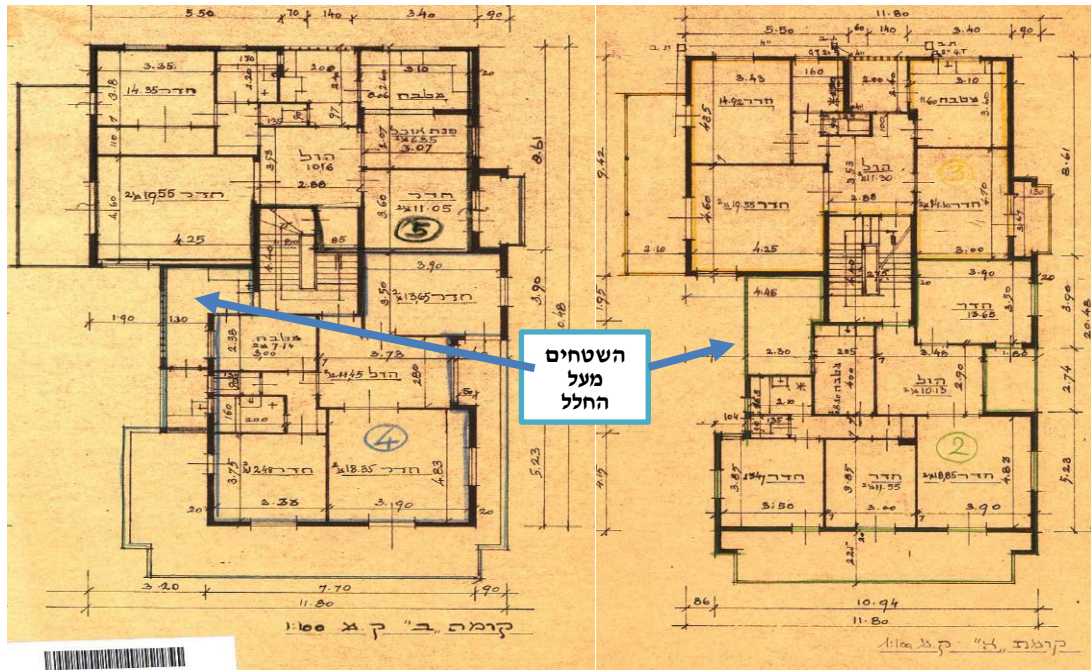




מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



42. מעיון בתשריטי קומות א' ו- ב' של תשריט רישום הבית המשותף עולה כי מעל שטח החלל מצויים שטחים זהים לחלוטין בקומות הראשונה והשנייה אשר נמצאים בשימוש הייחודי של דירות 2 ו-4. ניתן לראות כי קונטור אותן דירות מוקף בצבע היחידה ומחוץ לקונטור הדירה מוקף השטח המצוי מעל החלל אף הוא בצבע קונטור היחידה, זאת בדומה לסימונים בדירת הנתבעים. קונטור דירת הנתבעים מוקף בצבע אדום והמרפסת והחלל מוקפים אף הם בצבע אדום (חלקו בהיר יותר) המדגים כי מדובר במרפסות של הדירה.

43. לטענת התובעים, הנתבעים בנו קיר תוחם בין שטח א' שהוצמד לדירתם לבין החלל המהווה רכוש משותף המונע כניסה של כלל בעלי הדירות אליו, ובכך צירפו הלכה למעשה את שטח החלל לדירתם, ראו סעיף 11 בתצהיר תובעת מס' 2, ראו סעיף 15 לתצהיר מרקובסקי וסעיף 9 לתצהיר חייקין.

44. ביום 20.12.22 הגישו התובעים בקשה לצירוף מסמך המהווה חלק ממסמכי רישום הבית המשותף בו צוין כי שטח הצמדה א' הוא 4.4 מ"ר.

45. לטענת הנתבעים, החלל הסמוך להצמדה א' מעולם לא היה שטח משותף, ולא הייתה לתובעים מעולם גישה אליו. הדירה נרכשה על ידם כאשר החלל היה סגור עם דלת פלדה, ראו עדות הנתבע בעניין בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 32-39. מעדותו עלה כי כבר בעליה הקודמים של הדירה נהגו לנעול את שער הברזל בכניסה למבואה/שטח א' ורק להם היה מפתח לשער, וכי החלל שימש אותם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעבר כחדר כביסה ומחסן של הדירה, שכן הכניסה היחידה אליו הייתה דרך מבואת הכניסה שהוצמדה לדירתם כשטח א', ראו תצהיר עדותו הראשית של הנתבע סעיפים 6.6 ו- 6.7.

כשנשאל הנתבע בחקירתו האם קיבל אישור בעלי הדירות לבנייה בחלל, השיב כי מדובר בשטח פרטי להם בדומה לשטחי המרפסות המצויות בקומות מעליו השייכות לאותן דירות, ועל כן לא ביקש ולא קיבל אישור אסיפת הדיירים, ראו עדותו עמ' 14 לפרוטוקול שורות 18-19.

46. הנתבעת טענה כי אמנם החלל אינו רשום על שמם בלשכת רישום המקרקעין, אך גם מרפסות השירות בדירות מעל סומנו בעת רישום הבית המשותף באופן דומה ולא הוצמדו כהצמדה פרטית לדירות ואין חולק כי הן שייכות לאותן דירות. זאת בנוסף לעובדה שהכניסה לשטח החלל אפשרי רק מדירתם, מה שמעיד על כך שמדובר על מרפסת שירות כשאר המרפסות בבית, ראו עדותה בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 11-25.

לטענת הנתבעים, ככל שמדובר על תוספת שטח לדירה הרי שזו בוצעה טרם רכישת הדירה על ידם.

47. עדת ההגנה חיה מאיר (להלן: "מאיר") הצהירה בתצהיר עדותה הראשית כי בכניסה לדירת הנתבעים קיים חלל/חדר שהכניסה אליו כל השנים הייתה אפשרית רק מתוך מבואת הכניסה, ולא הייתה קיימת גישה אחרת אליו. חלל זה שימש את משפחת מלכי (הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים) בלבד כחדר שירות לתליית כביסה ולאחסון ציוד ולשאר בעלי הדירות לא הייתה קיימת גישה אליו, ראו סעיף 6 לתצהיר עדותה הראשית.

48. מעדות טלי, שהעידה אף היא מטעם התביעה, עלה כי הקיר נבנה לאחר חודש יוני 2021, ראו עדותה בעמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 18.10.22 שורות 12-19. מעדות שני בעלי דירות נוספים בבית: חייקין ומרקובסקי עלה כי קיר החלל הפונה לכיוון מערב היה קיים כקיר סגור, בנוי סורגי בטון והנתבעים התקינו בו חלון, ראו עדותם בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 18.10.22 שורה 17 ובעמ' 9 לפרוטוקול שורות 37-38. גם בביקור במקום שקיימתי מצאתי כי למעט החלון הקיים בקיר החלל הפונה לכיוון מערב, יתר הקיר נראה וותיק ודומה ונראה כי נבנה במועד הקמת הבית. לאור העדויות וממצאי הביקור במקום, ברי כי לא ניתן היה להיכנס לשטח החלל אלא דרך שטח א' שבבעלות הנתבעים, כך שאין ממש בטענת התובעים והעדים מטעמם כי בעבר בעלי הדירות בבית יכולים היו להגיע או לעשות שימוש כלשהו בשטח החלל.

49. הדמיון בין סימון החלל לסימון המרפסות בקומה הראשונה והשנייה, והעובדה שלא ניתן היה להגיע לשטח החלל אלא דרך שטח א' מחזקת את המסקנה כי מסמכי הרישום מעידים על כך ששטח החלל, בדומה למרפסות מעליו, אמור להוות חלק מדירת הנתבעים.

50. למשמע העדויות לא שוכנעתי כי בעלי הדירות יכולים היו להיכנס לשטח החלל או עשו כן בזמן כלשהו, וגם לא שוכנעתי כי עד ליוני 2021 לא היה קיים הקיר התוחם את החלל מכיוון מערב. חיזוק לאמור מוצאת אני בתמונות א-1א-3 שהגישו הנתבעים ביום 18.10.22 בהם נראה הקיר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המערבי של החלל בנוי מסורגי בטון ולצדו מותקן שער בקדמת שטח א', וכן בבקשה להיתר בניה שהגיש מרקובסקי בשנת 2019 בה כבר הודגמו שטח החלל ושטח א' כשטח אחד סגור, הבקשה הוגשה וסומנה נ/1.

51. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי שטח החלל אינו מהווה שטח משותף כנטען ע"י התובעים, ואפילו היה מהווה שטח משותף הרי שמדובר בשטח שלא הייתה קיימת אליו כל גישה לבעלי הדירות בבית שלא דרך שטח א' שהוצמד לדירת הנתבעים.

52. באשר לחלון המותקן בין סורגי הבטון בקיר המערבי של החלל, לא הוכח מתי הותקן וע"י מי, וממילא גם לא התבקש כל סעד לגביו, ועל כן אינני מוצאת להורות על הסרתו.

פתיחת דלת נוספת לדירה-

53. לא בכדי עתרו התובעים להורות על הסרת הדלת שהתקינו הנתבעים בכניסה לקליניקה מהטעם שמדובר על שינוי ברכוש המשותף ללא הסכמות, ולא על פיצול דירה או שינוי ייעוד, שכן סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין נטועה בהוראות חוק המקרקעין ולא בהוראות דינים אחרים דוגמת דיני התכנון והבניה, ועל כן, וככל שפיצול הדירה או שינוי הייעוד אינם כדין, ממילא מדובר בעניין תכנוני שאינו בסמכותי, וראו בעניין את סעיף 72 לחוק המקרקעין ואת הדברים שנקבעו בע"א (חי') 1589/05 מצר נ' גיטיס (נבו, 14.6.06) שם התייחס בית המשפט לשאלת הסמכות כדלהלן:

"לאילו 'שינויים או תיקונים' מכוונות מלים אלה שבתקנון? האם לשינוי פיזי (הריסה או בניה) או גם לשינוי בצורת השימוש (למשל – ממגורים לעסק).

שאלה זו של פרשנות המלים האמורות בסעיף 2 משליכה, בראש ובראשונה, על הפורום המוסמך לבירור המחלוקת.

אין ספק שדייר בדירה בבית משותף, רשאי להעלות טענות כלפי שותפיו לבית על שימוש שהם עושים בדירתם ושיש בו כדי לפגוע בו או ברכוש המשותף. בנושא זה הוא יכול להסתמך על חוק התכנון והבניה, על פקודת הנזיקין (מטרד) או על חוק המקרקעין.

עם זאת, סמכותו של המפקח לדון בסכסוכים בין בעלי דירות בבית משותף, שחלקה יחודית לו (סעיף 72(א) לחוק המקרקעין) וחלקה מקבילה לו ולבית משפט השלום (סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין) עולה ממהותו של הסכסוך.

סכסוך בדבר זכויות או חובות לפי התקנון, מנוי במפורש כמצוי בסמכות יחודית של המפקח. לפיכך נגזרת הסמכות מפרשנותו של התקנון."

54. התובעים טענו כי הנתבעים פתחו דלת נוספת לדירתם באמצעותה פיצלו את הדירה לדירה וקליניקה ללא קבלת הסכמות כדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

55. לאחר שעיינתי בתמונות שהוגשו לתיק וקיימתי ביקור במקום התרשמתי כי מדובר על שתי דלתות פנימיות המצויות בתוך דירת הנתבעים, האחת מובילה לדירה והשנייה מובילה לקליניקה. הנתבעים הסירו את הדלת שהייתה קיימת בכניסה לשטח א' ובכך הפכו, הלכה למעשה, את שטח א' למבואת כניסה המובילה לדלת הדירה ולדלת הקליניקה. הדלת המובילה לקליניקה הינה דלת פנימית המצויה בין הדירה לבין שטח א' הצמוד לנתבעים, ומשכך אין המדובר בשינויים בקירות חיצוניים או ברכוש משותף אלא בשינויים בתוך דירת הנתבעים שאינני מוסמכת לדון בהם משלא הוכח כי הללו גורמים לנזק לדירה אחרת או לרכוש המשותף (כאמור בסעיף 2 לתקנון המצוי).

56. לאור האמור, משלא מצאתי כי פתיחת הדלת מהווה שינויים ברכוש המשותף, לא מצאתי ליתן צו בעניין.

שביל הגישה המוביל לדירת הנתבעים ושער-

57. אין מחלוקת בין הצדדים כי החצר מושא ההליך מהווה רכוש משותף. מעיון בתשריט רישום הבית המשותף עולה כי בנוסף לשביל הגישה המוביל לחדר המדרגות של הבית מודגם בו גם השביל המוביל לדירת הנתבעים לרבות המדרגות המצויות בראשיתו.

58. לטענת התובעים שביל הגישה משמש מעבר למתקנים משותפים לרבות לשעוני המים, לבלוני גז, ולצנרת ביוב ומים. הנתבעים הציבו עליו אדניות רבות ועציצים, ובכך מוגבלת הגישה למתקנים, ראו תצהיר עדותה הראשית של תובעת מס' 2 סעיף 11 ב'.

59. לטענת הנתבע, שביל הגישה מוביל לדירתם לה כניסה נפרדת ומשמש רק אותם, כפי שהיה מאז ומתמיד, ראו תצהיר עדותו הראשית סעיף 7.1. לטענתו, השביל טופח על ידו והונחו עליו עציצים, וזאת בניגוד להזנחה שהייתה קיימת, וכיום הגישה אל המתקנים המשותפים נוחה מבעבר, ראו סעי' 7.3-7.4 לתצהירו.

60. חיה מאיר שהעידה מטעם ההגנה, וגרה מזה כ- 50 שנה בבית מול דירת הנתבעים, אישרה בעדותה כי השביל רוצף על ידי הבעלים הקודמים, וכי מדובר בשביל פרטי ששימש את בעלת הדירה הראשונה שגרה בבית (להלן: גב' מלכי ז"ל), ראו עדותה עמ' 13 לפרוטוקול שורות 26-31. בנוסף, הצהירה העדה כי מאז ומעולם שביל הגישה היה במיקום כפי שהוא היום ושימש רק כשביל גישה לדירת הנתבעים, ראו סעי' 7 לתצהיר עדותה הראשית, עוד ציינה העדה כי מאז נפטרה הגב' מלכי ז"ל, שטח הכניסה לדירה והגישה לבלוני הגז והמים היה מוזנח ומלא עשבים שוטים, ראו עדותה בסעי' 8 לתצהירה. עדותה הייתה אמינה עלי ולא הופרכה.

61. הנתבעים הגישו ביום 18.10.22 הודעה אליה צרפו כנספח 2א תמונה בה נראה שביל גישה עם מעקה בנוי בגובה דומה לגובה המעקה הקיים כיום, וכן צרפו כנספח ט' לתצהיר עדותם הראשית תמונות שפורסמו באתר הומלס עובר לרכישת הדירה על ידם בה רואים כי שביל הגישה והמעקות הקיימים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משני עבריו כבר היו קיימים טרם שרכשו את הדירה, מה שמחזק את טענתם כי הם לא בנו את השביל או מעקותיו.

62. מתמונה שצורפה כנספח יג' 2 לתצהיר עדותו הראשית של הנתבע ניתן להתרשם כי אין כל מניעה כיום להגיע לבלוני הגז באופן סביר.

63. לאור כל האמור, על אף העובדה שמדובר על שביל המהווה רכוש משותף, לאחר שהתרשמתי כי שביל זה קיים במתכונת דומה שנים רבות, ואף הודגם בעת רישום הבית כבית משותף, לא מצאתי להורות על הסרתו.

64. עם זאת, לא מצאתי לאשר לנתבעים להקים שער בכניסה לשביל. הצבת השער מהווה שינוי ברכוש המשותף הטעון הסכמת האסיפה הכללית כאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי. משלא נטען וממילא לא הוכח כי התקבלה הסכמת האסיפה הכללית להצבת שער ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבעים להתקין שער כל עוד לא תאשר האסיפה הכללית התקנתו.

65. דרישת הנתבעים להתקין שער כהגנה מפני חזירי בר נדחית. צורך אינו מהווה הצדק לסטות מהוראות הדין ואינו מאפשר התקנתו ללא הסכמת בעלי הדירות כאמור.

66. גם הטענה כי אחרים עשו לעצמם דין עצמי והתקינו שערים דומים ברכוש המשותף אינה יכולה להוות הכשר. וראו בעניין את הדברים שנקבעו בע"א 515/65 רבובסקי נגד גלסברג פ"ד כ' (2) 290, 293 (1966). וכן ראו ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר פ"ד לו(2) 444 (1983), שם נפסק כי:
"העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."

67. ככל שמי מבעלי הדירות בבית הפר אף הוא את הוראות הדין, ואין באמור כדי קביעה כי אכן כן, שמורה לנתבעים הזכות לנקוט כנגדו צעדים, אך לא להפר הוראות הדין אף הם.

פתיחת פתח יציאה לחצר ממזרח לבית, יציקת משטח הבטון ופרגולה-

68. מהתמונות שהוגשו תיק וכן מהביקור במקום שקיימתי התרשמתי כי הנתבעים יצקו משטח בטון בשטח משוער של 3.5X3.5 מטר בחצר המצויה ממזרח לדירתם, התקינו לצדה סורג ברזל וגדר במבוק והתקינו מעליה פרגולה.

69. על שינויים אלו חל סעיף 2(א) לתקנון המצוי הקובע כי שינויים ברכוש המשותף טעונים הסכמה של האסיפה הכללית.

70. לטענת הנתבעים, משטח הבטון משפר את המעבר בשטח המשותף, הביא לחיזוק הטרסה שאבניה התמוטטו כתוצאה מעבודות בניית הממ"ד של מרקובסקי, ועבודות ניקוש העשבייה וסידור השטח יצרו מעבר נוח יותר, ראו תצהיר עדותו הראשית של הנתבע סע' 9.13-9.18.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

71. כנשאל הנתבע האם קיבל אישור או היתר מיתר בעלי הדירות בבית להקמת משטח הבטון, השיב כי בעלי הדירות בבית מתנכלים לו, ולכן הם הפסיקו לבקש את רשותם, ראו עדותו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 22-33. עוד טען הנתבע כי מדובר בשימוש סביר אשר אינו חורג משימושים דומים שעושים עדי התביעה ברכוש המשותף, לרבות: ריצוף שטחים, בניית משטחי דק ומדרגות מעץ, בניית פרגולה, הקמת מחסן בשטח המשותף, הנחת מיטלטלין ופסולת וחסידת מעבר חופשי, ראו סעיף 9.1 - 9.11 לתצהיר עדותו הראשית.

72. כפי שצוין בפסיקה לעיל, העובדה שאחר עשה דין לעצמו ברכוש המשותף אינה יכולה לשמש היתר או הכשר לבעל דירה אחר לעשות כמוהו, לא כל שכן לאור הסבר התובעים בעדותם כי השינויים שביצעו הנתבעים מפריעים להם מאחר שדירתם מצויה מעל לדירת הנתבעים, ואילו שינויים שביצעו בעלי דירות אחרים בבית אינם מפריעים להם ואינם סמוכים לחלונות דירתם (ראו העדויות בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 18.10.22 שורות 5-18, בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 15-16 ובעמ' 11 לפרוטוקול מיום 18.10.22 שורות 40-46).

73. לא ניתן גם לומר ביחס לשינויים אלו כי הם מהווים שימוש סביר ברכוש המשותף, שכן עסקינן בשינויים שבוצעו ברכוש המשותף ולא בשימושים ברכוש המשותף. ודוק- לא דומה הנחת עגלת תינוק או עציצים ברכוש המשותף לביצוע עבודות בנייה הכרוכות בשינוי הרכוש המשותף. בעוד שהראשונים יכולים להיחשב שימושים סבירים ברכוש המשותף, האחרונים מהווים שינויים של הרכוש המשותף ואינם יכולים להיחשב כשימוש סביר בו.

74. אין גם כל משמעות לשאלה האם שינויים אלו מקשים על המעבר בחצר ממזרח לבית, אם לאו, שכן גם אם אין בהם כדי להכביד על המעבר בחצר אין בכך כדי להכשירם שעה שלא התקבלה להם הסכמת האסיפה הכללית.

75. גם העובדה שהחצר הייתה מוזנחת, לא מגוננת ולא מתחזקת (כך לטענת הנתבעים) אין בה כדי לאפשר לנתבעים לעשות בה כראות עיניהם, אף אם לשיטתם העבודות שביצעו היטיבו את מצבה והביאו לשיפור לכל בעלי הדירות בבית. סעיף 2(א) לתקנון המצוי מורנו כי לבעלי הדירות באסיפה הכללית שמורה הזכות להחליט על שינויים שיבוצעו ברכוש המשותף המשנים את מראה הבית, ובעל דירה שאינו מרוצה מתחזוקת הרכוש המשותף רשאי לדרוש מבעלי הדירות בבית לבצע עבודות תחזוקה נדרשות, ובהיעדר מענה רשאי הוא לפנות בתביעה למפקח על רישום מקרקעין בדרישה לחייבם לעשות כן, אך הוא אינו רשאי ליטול את החוק לידיו ולשנות את פני הרכוש המשותף ללא הסכמות יתר בעלי הדירות בבית.

76. מתשריט רישום הבית המשותף, לעיל, ניתן לראות כי במועד בו נבנה הבית לא הייתה קיימת יציאה מדירת הנתבעים לחצר המצויה ממזרח לה. מעיון בתשריט עולה כי סימוני פתחים מודגמים כפתח עם קו אנכי המסומן בניצב לפתח, ראו לדוגמא סימון פתחי יציאה מדירת הנתבעים למרפסת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המצויה בחלקה הדרומי של הדירה, והשוו עם סימוני הפתחים בדירת הנתבעים לכיוון מזרח שם מסומן פתח ללא קו ניצב, מה שמעיד על כך שהיה קיים במקום רק חלון.

77. יתר על כן, בתמונות נספח ט'7 ו-ט'8 לתצהיר הנתבע נראה בבירור כי לא היה קיים פתח יציאה לחצר ממזרח לדירה במועד בו רכשו הנתבעים את הדירה אלא חלון שמגיע כחצי מטר מעל רצפת הדירה. הנתבעים אף ציינו מעל תמונות אלו "תמונות חלון הסלון.. כפי שצולמו על ידינו.. טרם תחילת השיפוץ"..

78. לאור האמור, אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, להשיב את המצב לקדמותו ביחס לפתח, למשטח הבטון ולפרגולה כדלהלן: פתח היציאה לחצר יחזור להיות חלון שחלקו התחתון יתחיל מגובה שלא יפחת מ-50 ס"מ מרצפת דירתם, משטח הבטון והפרגולה יהרסו ופסולת הבניה תפונה ע"י הנתבעים מהמקום. באזור בו נוצק משטח הבטון תפוזר אדמה גננית.

רשת/סורגי ברזל –

79. התובעים טענו כי על גבי צנרת ביוב ומים הציבו הנתבעים רשת ברזל המשמשת מאחז לשיחים מטפסים וכן הציבו סורגי ברזל המשמשים כמאחז לצמחים ששתלו. ראו תצהיר עדות ראשית תובעת מס' 2 סעי' 11ב' והתמונות שצורפו לו. לטענת הנתבעים, רשת הברזל הוצבה מעל צינורות האינסטלציה והביוב ובסמוך לבנייה שביצע מרקובסקי על מנת להסתירם באמצעות צמחיה שצומחת מעליה, את הצנרת/פסולת המכערים את הבית. בנוסף ציינו כי ניתן להסירה ככל שיהיה צורך לתיקון הצנרת, ראו סעי' 21 לכתב ההגנה.

80. בדומה לדברים שקבעתי לעיל ביחס לשינויים אחרים שביצעו הנתבעים, לנתבעים לא קיים מנדט להחליט מה מייפה את הבית ומה ייטיב עמו, החלטות כגון דא שמורות לאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית.

81. משלא התקבלה לכך הסכמה של האסיפה הכללית, מורה אני לנתבעים להסיר את הרשת ואת סורגי הברזל.

הנחת דשא סינתטי והצבת עציצים ברכוש המשותף-

82. בנוסף לפסקי הדין שהובאו לעיל, גם פנחס נרקיס התייחס בספרו הבית המשותף 152 (מהדורה רביעית, 1992) לשאלה מהו שימוש סביר ברכוש המשותף:

"שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן על אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום".

83. לטעמי, הנחת דשא סינתטי והצבת עציצים ברכוש המשותף מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף שכן הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, אינו מונע שימוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דומה מבעלי הדירות האחרים, אינו כרוך בבניה או בשינויים של קבע ברכוש המשותף, ואינו מקנה שימוש ייחודי לנתבעים ברכוש המשותף, ומשכך לא מצאתי להורות על סילוקם.

84. לאור האמור, לא מצאתי להורות על סילוקם.

סוף דבר-

85. ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר אוסר על הנתבעים או על מי מטעמם להקים שער בכניסה לשביל כל עוד לא תאשר האסיפה הכללית את התקנתו.

86. אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, להשיב את המצב לקדמותו ביחס לפתח המוביל מסלון דירתם לחצר ממזרח לבית, ביחס למשטח הבטון ולפרגולה (מודגמים בתמונה נספח 33 לכתב התביעה), הכל כמפורט בסעיף 78 לעיל: פתח היציאה לחצר יהפוך לחלון שחלקו התחתון יתחיל מגובה שלא יפחת מ-50 ס"מ מרצפת דירתם כפי המודגם בתמונות ט"ו ו-ט"ז לתצהיר עדותו הראשית של הנתבע, משטח הבטון והפרגולה יהרסו וחומרי הבניה יפוננו מהמקום. באזור בו נוצק משטח הבטון תפוזר אדמה גננית.

87. אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, לסלק את רשת/סורגי הברזל שהתקינו בחצר ממזרח לבית המודגמים בתמונות נספחים 30-32 לכתב התביעה.

88. יתר הסעדים להם עתרו התובעים נדחים.

89. האמור יבוצע ע"י הנתבעים, יחד ולחוד, בתוך 90 ימים מיום קבלת פסק הדין. פרק הזמן הארוך שנקבע לוקח בחשבון את דבר הצורך בהזמנת חלון חלף דלת יציאה לחצר, ועבודות נוספות אשר טעונות היערכות.

הוצאות ההליך-

90. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו, 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו, 28.12.2020)).

91. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

92. התקנות משקפות את הפסיקה שנהגה קודם לכניסתן לתוקף, תוך שינוי אחד משמעותי שלפיו ברירת המחדל היא חיוב בהוצאות, כאשר על בית המשפט להצביע על טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.

93. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שמרבית הסעדים להם עתרו התובעים נדחו ורק מקצתם התקבלו, אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט לטובת התובעים בסך כולל של 5,000 ₪ בלבד. סכום זה ישולם על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, לתובעים, אצל בא כוחם, בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן בהיעדר הצדדים ביום כז' באדר תשפ"ג (20.3.23)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין